

Deutschland darf trotz Mängeln im Sozialsystem abschieben EuGH definiert "unmenschliche" Behandlung für Asylbewerber. Mehrheit der Deutschen gegen weitere Aufna....

Deutschland darf trotz Mängeln im Sozialsystem abschieben; EuGH definiert "unmenschliche" Behandlung für Asylbewerber. Mehrheit der Deutschen gegen weitere Aufnahme von Flüchtlingen

Die Welt

Mittwoch 20. März 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: TITEL; TITEL; S. 1; Ausg. 67

Length: 480 words

Body

Deutschland darf einen Asylbewerber einem Urteil des höchsten EU-Gerichts zufolge wegen Unzuständigkeit in ein anderes europäisches Land abschieben, auch wenn das Sozialsystem dort mangelhaft ist. Eine solche Überstellung sei nur dann verboten, wenn die Schwachstellen besonders gravierend seien, urteilten die Richter des Europäischen Gerichtshofs. Dies sei dann der Fall, wenn der Betroffene sich dort in extremer materieller Not befinde, elementarste Bedürfnisse nicht befriedigen könne oder er verelenden würde.

Hintergrund der EuGH-Urteile sind mehrere Fälle, bei denen deutsche Gerichte den Europäischen Gerichtshof um Auslegung der EU-Asylregeln gebeten hatten. In einem Fall sollte ein Mann aus Gambia nach Italien abgeschoben werden, weil er dort bereits einen Asylantrag gestellt hatte. Dies scheiterte jedoch, weil er nicht in seiner Unterkunft war. Später argumentierte der Mann, seine Abschiebung sei unzulässig, weil die Bedingungen für Asylbewerber und die Verhältnisse für Flüchtlinge in Italien systematische Schwachstellen aufwiesen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bat den EuGH deshalb um Auslegung der sogenannten Dublin-Regeln. Zudem wollten die Richter wissen, welche Regeln gelten, wenn ein wegen mangelnder Zuständigkeit abgelehnter Asylbewerber nicht abgeschoben werden kann, weil er unauffindbar ist. 2018 scheiterten nach Angaben des Innenministeriums knapp 34.000 solcher Überstellungen in einen anderen europäischen Staat. In mehr als der Hälfte war der Betroffene unauffindbar. Nach der Dublin-Regel ist normalerweise das Land für Schutzsuchende zuständig, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Migranten, die unerlaubt weiterreisen, können in der Regel innerhalb von sechs Monaten in ihr Ankunftsland zurückgeschickt werden.

Die Richter befanden, ein Asylbewerber gelte dann als flüchtig, wenn er sich der Abschiebung gezielt entziehe. Dies sei dann der Fall, wenn er seine Wohnung verlasse, ohne die zuständigen Behörden zu informieren. Über diese Informationspflicht müsse er jedoch zuvor unterrichtet worden sein. Sollte ein Asylbewerber nicht geflohen sein und die sechsmonatige Frist zur Abschiebung in den eigentlich zuständigen Staat abgelaufen sein, könne der Betroffene geltend machen, dass nun der neue Staat für ihn zuständig sei.

Deutschland darf trotz Mängeln im Sozialsystem abschieben EuGH definiert "unmenschliche" Behandlung für Asylbewerber. Mehrheit der Deutschen gegen weitere Aufna....

In Deutschland ist eine Mehrheit der Bürger der Meinung, Deutschland habe sich mit der Aufnahme von Flüchtlingen übernommen. Das geht aus einer Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung hervor. 56 Prozent der Befragten plädieren demnach dafür, vorerst keine weiteren Flüchtlinge aufzunehmen. Lediglich 27 Prozent äußerten sich gegenteilig. Dennoch sehen laut der repräsentativen Umfrage 53 Prozent der Deutschen Einwanderung als Chance. Etwa zwei Drittel meinen, die Bundesrepublik brauche Arbeitskräfte aus dem Ausland, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); GERICHTSHÖFE (92%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (91%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RICHTER (90%); UMFRAGEN & ERHEBUNGEN (89%); EINWANDERUNG (78%); ENGPÄSSE (78%); EU-REGULIERUNG (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); NEGATIVE BESCHÄFTIGUNGSNACHRICHTEN (77%); ARBEITSKRÄFTE (60%); ARBEITSKRÄFTEMANGEL (50%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (73%)

Load-Date: March 20, 2019